

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097939-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ

RECORRIDO: KATIA CRISTINA SANTOS BANDEIRA DE MELLO

MEDIDA DE URGÊNCIA. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CREMERJ. TÍTULO DE ESPECIALISTA. OFTALMOLOGIA. PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. MEDIDA DE DIFÍCIL REVERSIBILIDADE. INSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. RECURSO DO CREMERJ CONHECIDO E PROVIDO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, de forma a suspender os efeitos da decisão proferida no Ev. 4 dos autos nº 5068260-35.2024.4.02.5101 até o provimento judicial definitivo. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5097939-80.2024.4.02.5101

510015298406 .V6

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5097939-80.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ

RECORRIDO: KATIA CRISTINA SANTOS BANDEIRA DE MELLO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CREMERJ em face de decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara Federal do Rio de Janeiro, no Ev. 4 dos autos nº 5068260-35.2024.4.02.5101, que deferiu a tutela de urgência solicitada pela autora, para determinar que o réu registre a autora como especialista em Oftalmologia.

Em síntese, o recorrente sustenta que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, bem como que a autora não comprovou conduta de cerceamento do seu direito ao exercício profissional por parte do CREMERJ. Alega que o médico não pode desprezar as disposições legais que tangenciam a profissão, inclusive resoluções editadas pelo CFM. Aduz que há vedação à autointitulação como especialista ao médico que não possui registro nesse sentido.

Deferido o efeito suspensivo no Evento 3.

Contrarrazões ao recurso apresentada no Evento 8.

É o relato do necessário.

VOTO

A concessão da tutela de urgência é condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que pressupõe cumulatividade entre esses elementos.

Além disso, o parágrafo 3º do art. 300 do CPC prevê que "A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão".

No caso dos autos originários, tenho que a urgência não foi devidamente demonstrada pela autora, tendo em vista que não juntou documento que evidencie proposta de emprego, participação em concurso público ou processo seletivo ou, ainda, exigência do empregador nesse sentido.

Ademais, trata-se de um caso de medida satisfativa e, portanto, de difícil reversibilidade, de modo que as teses levantadas pela parte autora, naqueles autos, deverão ser objeto de pronunciamento em caráter definitivo.

Cabe destacar, por fim, que a regra é o contraditório. Seu afastamento decorre de situações excepcionais, as quais não vislumbro no presente caso.

Destaco, ademais, que após a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, nada foi acrescentado nestes ou nos autos principais que modificasse o entendimento manifestado, especialmente diante da inexistência da urgência alegada, de modo que o processo principal deve seguir seu curso normal.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO**, de forma a suspender os efeitos da decisão proferida no Ev. 4 dos autos nº 5068260-35.2024.4.02.5101 até o provimento judicial definitivo. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, dê-se baixa e encaminhem-se os autos ao juizado de origem. É como voto.